



MATERIAL GRATUITO

Guia da *Gestante Trabalhadora*

Tudo que você precisa saber sobre os seus direitos no trabalho, sem juridiquês — com modelo pronto de comunicado de gravidez.

Advogada Letícia Barros

OAB/ES 39.948

O que você vai encontrar aqui



Antes de começar

Por que este guia existe



1. Estabilidade da gestante

O que é e quando vale



2. Demitida sem saber que estava grávida

O capítulo mais importante deste guia



3. Contrato de experiência

O que mudou em 2026



4. Ambiente insalubre

O afastamento automático



5. Licença-maternidade

E o retorno ao trabalho



6. Modelo de comunicado

Pronto para preencher e entregar



Antes de começar

Você está grávida, ou pode estar pensando em engravidar, e trabalha. Em algum momento uma pergunta vai te ocupar a cabeça: **"e o meu emprego, como fica?"**

Eu escrevi este guia porque, no dia a dia do escritório, vejo a mesma cena se repetir: mulheres que só descobrem um direito depois de já terem perdido a chance de usá-lo.

Aqui você vai encontrar, em linguagem simples, o que a lei garante à gestante trabalhadora. No final, tem um modelo pronto de comunicado de gravidez para a empresa.

Vamos juntas.



Estabilidade da gestante: o que é e quando vale

EM RESUMO

- ✓ Você não pode ser demitida sem justa causa da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto
- ✓ Se a empresa demitir mesmo assim, você tem direito a voltar ao emprego ou ser indenizada
- ✓ "Corte de custos" não é justa causa — a demissão é considerada indevida

Você já ouviu falar que "grávida não pode ser demitida". Isso não é bem assim — e entender a diferença é o que protege você de verdade.



O que a lei garante

A Constituição garante estabilidade **desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto**. Nesse período, a empresa não pode te demitir sem justa causa.

✗ NÃO É JUSTA CAUSA

"Corte de custos", "reestruturação" ou qualquer motivo que não seja um problema grave e comprovado do seu comportamento no trabalho.



Por que essa proteção existe

Não é um "prêmio". A lei reconhece que recomeçar em outro emprego durante a gravidez, ou logo depois do parto, é muito mais difícil. A proteção é para você e para o bebê.



Se a empresa demite mesmo assim

- ✓ **Reintegração** — voltar ao mesmo cargo, recebendo os salários do período afastado
- ✓ **Indenização** — quando voltar não é mais viável, você recebe o valor equivalente de todo o período



GUARDE ISSO

A data que importa não é quando a empresa "descobriu" a gravidez. É a data da concepção. Veja o próximo capítulo.



Demitida sem saber que estava grávida

EM RESUMO

- ✓ O que importa é a data da concepção, não quando alguém "soube" da gravidez
- ✓ Vale até se você pediu demissão sem saber
- ✓ Você tem até 2 anos para buscar esse direito

Esse é o capítulo que mais gera surpresa em quem me procura.



A cena que se repete

Você foi demitida. Dias depois, o teste dá positivo. Você já não trabalha mais lá. A primeira reação é achar que perdeu qualquer direito, porque "na hora ninguém sabia".

X ISSO NÃO É VERDADE

Continue lendo.



O que realmente importa

O que garante a estabilidade é uma coisa só: **a concepção ter acontecido antes do desligamento**. Isso pode ser comprovado com exame médico, mesmo que na hora ninguém soubesse de nada.



E se você pediu demissão?

Se você **pediu** demissão e só depois descobriu a gravidez, o pedido pode ser questionado — principalmente sem assistência do sindicato (art. 500 da CLT).



PRAZO

Se isso aconteceu há até 2 anos, você ainda está dentro do prazo para buscar esse direito na Justiça.



Como provar

- ✓ Exame com a data provável da concepção
- ✓ Data exata da demissão ou do pedido

✓ Documentos da relação de trabalho (contrato, TRCT)



Contrato de experiência: o que mudou em 2026

EM RESUMO

- ✓ A estabilidade também vale no contrato de experiência
- ✓ Mesmo se o contrato "só venceu" no prazo normal

Se você está em contrato de experiência (comum nos primeiros 45 a 90 dias), este capítulo é para você.

X O QUE EMPRESAS DIZIAM

"O contrato tem prazo para acabar, então quando vence não é demissão, é só o fim do combinado."

✓ O que mudou

Em 2026, o TST consolidou: a estabilidade **também se aplica ao contrato de experiência**, se a gravidez começou durante a vigência.

💡 O QUE ISSO SIGNIFICA PARA VOCÊ

Se você engravidou em contrato de experiência e ele "só venceu", verifique a data — pode gerar direito à indenização.



Ambiente insalubre: o afastamento automático

EM RESUMO

- ✓ Afastamento automático de qualquer grau de insalubridade
- ✓ Sem precisar de atestado médico pedindo isso
- ✓ Sem perder o salário nem o adicional de insalubridade

Um direito pouco conhecido, mesmo entre quem já sabe da estabilidade.

🚧 O que muda para a gestante

Trabalha em ambiente insalubre (ruído, químicos, calor excessivo)? A lei garante afastamento **automático**, para **qualquer grau** — sem atestado.

💡 POR QUE ISSO IMPORTA

Muitas gestantes continuam expostas por não saber desse direito. Comunique a gravidez formalmente e peça a realocação por escrito.



Licença-maternidade e o retorno ao trabalho

EM RESUMO

- ✓ 120 dias de licença, com salário-maternidade garantido
- ✓ A estabilidade continua depois que a licença acaba



O que a lei garante

A licença-maternidade é de **120 dias**, contados do parto. Você recebe o salário-maternidade sem prejuízo dos seus direitos.



E depois que a licença acaba?

A estabilidade **não acaba com a licença**. Ela vale até **5 meses após o parto**, contados do nascimento — não do fim da licença.



NA PRÁTICA

Mesmo já de volta ao trabalho, você continua protegida contra demissão sem justa causa nesse período.



Modelo de comunicado de gravidez

COMO USAR

- ✓ Preencha os campos entre colchetes
- ✓ Entregue em 2 vias, com assinatura de recebimento e data
- ✓ Anexe cópia do exame, se possível
- ✓ Guarde a sua via com cuidado

COMUNICADO DE GRAVIDEZ

À [Nome da empresa],

Eu, [seu nome completo], portador(a) do CPF nº [seu CPF], ocupante do cargo de [seu cargo], venho comunicar formalmente que estou grávida, conforme exame/atestado médico em anexo, com data provável de parto em [data provável do parto].

Solicito que esta comunicação seja registrada e considerada para todos os fins legais, especialmente quanto à estabilidade provisória de emprego (ADCT, art. 10, II, "b"), e demais direitos garantidos à gestante trabalhadora.

[Se aplicável: exerço minha função em ambiente/atividade [descrever], e solicito avaliação quanto à necessidade de afastamento ou realocação.]

Permaneço à disposição para eventuais esclarecimentos.

[Cidade], [data].

[Seu nome completo]

Recebido por: _____

Cargo: _____

Data: ____/____/____

LB

Se isso é o seu caso

Reúna os documentos mencionados em cada capítulo e procure uma advogada de confiança para uma análise individual.

Esse é o perfil da Advogada Letícia Barros e aqui você encontra tudo sobre Direito Trabalhista.

A Advogada da Gestante trabalhadora.

advogadaleticiabarros.com.br · OAB/ES 39.948

Este material tem caráter meramente informativo e educativo, não constituindo consulta jurídica individual (Provimento 205/2021 OAB). Para a análise de um caso específico, procure uma advogada de confiança.